رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٧٠٤ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٩٨٤لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٣/٤/١٤٤٤هـ

المَوضُوعَاتُ

حج وعمرة - مخالفات إسكان الحجاج والمعتمرين - تعامل غير السعودي في إسكان الحجاج والمعتمرين - ترحيل - انتفاء البينة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفة أحكام اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين المتضمن معاقبته بترحيله عن المملكة، ووضع اسمه في القائمة السوداء - استناد القرار محل الدعوى إلى ما تضمنته المحاضر الرسمية من إقرار المدعي بالعمل في مجال إسكان الحجاج - الثابت من المحاضر المستند إليها هو اتحاد إقرارات المدعي على نفي المخالفة المنسوبة إليه، وخلوها من البينة التي تدين المدعي؛ مما يتقرر معه عدم صحة الاستناد إليها في إدانة المدعي - أثر ذلك إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الأصل في الصفات والأمور العارضة العدم).
- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).

- المادة (١٠/ب) من اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٣هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في صحيفتها التي تقدم بها وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ والتي تضمنت طلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفة أحكام اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين رقم (٧٣/ل/م) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ المتضمن معاقبة المدعي بترحيله إلى بلده ووضع اسمه في القائمة السوداء استناداً إلى المادة (١٠/ب) من اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، مبيّناً أن المدعى عليها نسبت إلى موكله العمل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين، مستندة في ذلك على ما وردها من جهة الضبط بأن موكله جرى ضبطه بعد قبض مبلغ أجرة إسكان حجاج وتحريره سند قبض جرى تسليمه للمصدر السري؛ مؤسساً طعنه في القرار على أن الإقرارات المنسوبة للمدعي غير منتجة لآثارها من جهة إنكار موكله لها، وكونها لا تعد إقرارات قضائية، مضيفاً أن واقعة استلام موكله لقيمة الأجرة من المصدر السري غير صحيحة، إذ إن موكله لم يستلم أي مبلغ من المصدر السري، مبيّناً أن المدعى عليها جزأت إقرارات موكله، فأخذت ما يوافق ما انتهى إليه قرارها،

وطرحت الباقي، وختم صحيفته بطلب إلغاء القرار الصادر بحق موكله، والذي تبلغ به بتاريخ ١٤٤٣/٨/٣هـ. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها، دفع بأن كفيل المدعي تبلغ بالقرار محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢هـ بعد تعذر إبلاغ المدعي، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة دفع فيها بأن الإبلاغ الصحيح هو ما كان لذي الشأن، أو بنشره في الجريدة الرسمية عند تعذر الإبلاغ، مبيّناً أن المدعى عليها تواصلت مع موكله في شهر رجب من عام ١٤٤٣هـ بضرورة المراجعة، وعند مراجعة موكله بتاريخ ١٤٤٣/٨/٣هـ جرى إبلاغه بالقرار وتسليمه نسخة منه، وقدم نسخة من الإقرار المصادق عليه من المدعي. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة طلب فيها رفض الدعوى تأسيساً على صدور القرار موافقاً لأحكام النظام، مستنداً إلى وقائع مادية صحيحة، وقد أحال القرار محل الدعوى إلى محضر القبض والتفتيش الصادر عن مركز شرطة التنعيم برقم (٤/١١/٤٠ب) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٧هـ المتضمن ورود بلاغ عن شخص يقوم بتنظيم حملات حج غير نظامية، وجرى التواصل مع الرقم المدون في الإعلان العائد للمدعي، وذكر له أحد المصادر السرية بأن لديه خمسة أشخاص يرغبون في سكن حجاج غير نظاميين، وقام المصدر بإعطائه مبلغاً قدره (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال، كعربون وقام بكتابة سند قبض باستلام المبلغ وبعد كتابته للسند تم ضبطه. كما أرفق نسخة من سند الاستلام المحرر من المدعي، ونسخة من محضر استجواب المدعي بالنيابة العامة، المتضمن إقراره بقيامه بالاتفاق على تسكين الحجاج بشقته، وكتابته لسند استلام

المبلغ، ونسخة من محضر ضبط إفادة المدعي لدى اللجنة الدائمة لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين، المتضمن أنه أثناء خروج المدعي من شقته جاء إليه شخص وزوجته يرغبون باستئجار الشقة، فطلب منهم التواصل مع مالك العقار، فأفادوه بأنهم قد اتفقوا معه، وطلبوا مساعدته بشراء أجهزة التكييف، فقام بتحرير السند استجابة لطلب المصدر، دون أن يستلم المبلغ. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة نفى فيها صحة الإقرارات المنسوبة لموكله الواردة بجواب المدعى عليها، وعدم مطابقتها لما جرى تدوينه في المحاضر، مستنداً إلى عدم جواز تجزئة الإقرار على صاحبه، إذ إن إفادة موكله أمام اللجنة تضمنت أن رغبة الرجل والمرأة الذين قابلهم عند خروجه من الشقة هي استئجار الشقة لغير غرض الحج، وأن المبلغ كان من أجل المساعدة في شراء أجهزة التكييف التي كانت في شقة المدعي التي يرغب بالخروج منها، وأن موكله لم يقبض المبلغ، وقد جرى العرف عند التعامل في مثل هذه الحالات أن يكون المبلغ مرقّماً ومثبتاً في محضر رسمي، نافياً صحة ما جاء في مذكرة المدعى عليها من أن موكله باشر الإعلان عن حملة غير نظامية، مضيفاً أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت ذلك، وأن الصحيح أن جهة الضبط تحصلت على رقم هاتف المدعي بعد القبض عليه. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة دفع فيها بأن المدعي لم يقدم ما يثبت زعمه بأن المبلغ مقابل شراء مكيفات، وأن الصحيح هو المدون بالأوراق الرسمية من أنه المبلغ كان لقاء أجرة تسكين عدد من الحجاج، واكتفى الأطراف بذلك.

الأسباب

بما أن طلب المدعي هو إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفة أحكام اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين رقم (٧٣/ل/م) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ المتضمن معاقبة المدعي بترحيله إلى بلده ووضع اسمه في القائمة السوداء؛ فإن المحكمة تختص بنظره استناداً لنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٣هـ: "لصاحب الشأن التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار"، ونص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه..."، وبما أن الثابت أن المدعي تبلغ بالقرار محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٨/٣هـ، وأقام الدعوى الماثلة بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ؛ فإن الدعوى تكون مقامة خلال الأجل الوارد في نص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين السالف إيراده. وعن الموضوع، وبما أن المدعي ينعى على القرار محل الدعوى أنه صدر مستخلصاً من وقائع غير منتجة، وبما أن المدعى عليها تدفع بصحة القرار والوقائع والأسباب التي بني عليها، وبما أن الثابت أن القرار محل

الدعوى أسند إلى المدعي مخالفة نص الفقرة (ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والتي نصت على أن: "يغرم كل من يقوم بالمساعدة أو التوسط في إسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار بمبلغ يساوي (٣٠٪) من المتحصلات الناتجة عن هذه المخالفة، ويرحل إلى بلده، ويوضع اسمه في القائمة السوداء"، وبما أن من المستقر وجوب قيام القرار على سبب صحيح يدعو إلى إصداره، وأن على الإدارة تكييف الواقعة تكييفاً نظامياً سليماً، وبالنظر في واقعات الدعوى ومستنداتها؛ فإن الثابت أن اللجنة مصدرة القرار قامت بإيقاع العقوبة على المدعي مستندة في ذلك على جملة من الإقرارات المسندة إليه، والدائرة بفحص ذلك، استبان لها عدم صحة ما نسب للمدعي من إقراره بقيامه بالعمل في مجال إسكان الحجاج، أو استلامه للمبلغ في سبيل ذلك، والصحيح الذي تنطق به المستندات المقدمة في هذه الدعوى هو اتحاد إفادات المدعي وإقراراته في النيابة العامة وأمام اللجنة الدائمة على نفي ما نسب إليه من الإعلان عن تنظيم حملة حج غير نظامية، ونفي ما نسب إليه من العمل في إسكان الحجاج، ونفي ما نسب إليه من إقرار باستلامه دفعة من مبلغ الأجرة، وغاية ما تعوّل عليه المدعى عليها في قرارها محضر القبض والتفتيش الصادر عن مركز شرطة التنعيم برقم (٤٠/١١/٤ب) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٧هـ، وهو المحضر الذي أحالت له بعض المستندات في هذه الدعوى، والذي تضمن نسبة الأعمال المحظورة للمدعي، ولم يتضمن إقرار المدعي بذلك أو توقيعه عليه، وبما أن كافة الإقرارات الصادرة من المدعي والمحررة

على الأوراق الرسمية على خلافه، وبما أنه لم يقم ما يعضده من بينة تثبت إعلان المدعي عن تنظيم حملة حج مخالفة، أو بينة تثبت أن سند الاستلام كان لغرض تسكين الحجاج؛ فإن الاحتجاج به -والحال ما ذكر- غير صحيح. وحيث إن القرارات الجزائية تتميز عن سائر القرارات بمزيد احتياط في تحقيق مشروعيتها والتثبت من وقائعها وقدر الجرم فيها؛ لما يترتب على ذلك من تهم وعقوبات أوجبت الشريعة التحرز في إثباتها ونسبتها إلى أصحابها إلا بدليل بيّن يوصل إلى التهمة ويؤدي إلى العقوبة، فالقرارات الجزائية داخلة في جنس العقوبات التعزيرية، والأصل الشرعي المتقرر قضاءً أن الأصل براءة الذمة مما يشغلها من تهم وحقوق، ولا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بحال ودليل يشغلانها بما ثبت على صاحبها. وبما أن المدعي ينفي صحة المخالفة ولا يقر بها، وبما أن القرار محل الدعوى خلا من أي بينة صحيحة تثبت وقوع المدعي في المخالفة، وبما أن الأصل السلامة؛ إذ المخالفة أمر عارض، والأصل في الصفات والأمور العارضة العدم، وحيث إن الأصل في القرارات الإدارية الجزائية أنها محمولة على البراءة الأصلية والنفي والعدم، فهي مستثناة من قاعدة ولادة القرار بقرينة الصحة والسلامة؛ مما يجعل هذا القرار الجزائي مرسلاً عن البيّنة التي تعضده، ويضحى معه القرار محل الدعوى معيّباً في سببه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء القرار رقم (٧٣/ل/م) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ الصادر عن لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.